



PUTUSAN

Nomor 10837 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/21 September 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan 7 April 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 4 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian" melanggar Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 10837 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara serta dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek bergagang warna putih yang panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah bertuliskan "ROADSTAR";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna *silver* tahun 2021 dengan nomor polisi BG 2611 ADT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna *silver* tahun 2021 dengan nomor polisi BG 2611 ADT;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui ANAK;

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg tanggal 30 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek bergagang warna putih yang panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah bertuliskan "ROADSTAR";

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 10837 K/Pid.Sus/2025



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna *silver* tahun 2021 dengan nomor polisi BG 2611 ADT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna *silver* tahun 2021 dengan nomor polisi BG 2611 ADT;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui ANAK;

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 10/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 31 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2025/PN Plg, tanggal 30 Juni 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Anak/2025/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Anak/2025/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2025 dari Penasihat Hukum Anak tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2025 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Agustus 2025;



Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak yang dikirim melalui aplikasi e-Berpadu tanggal 6 Agustus 2025 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu tanggal 6 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Anak pada pokoknya putusan *judex facti* salah menerapkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak karena tidak memenuhi

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 10837 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kemanusiaan dimana keluarga Anak dengan pihak keluarga Korban telah berdamai dan juga telah memberikan sejumlah uang kepada keluarga Korban serta keluarga Korban tidak menuntut lagi kepada Anak, Anak saat ini juga baru mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, oleh karena itu mohon menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Palembang;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya putusan *judex facti* salah menerapkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak karena tidak menimbulkan efek jera dan keadilan yang berkembang di masyarakat oleh karena itu mohon memutus sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Anak tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian” telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB yang terjadi di Jalan Mr. Sudarman Ganda Subrata (kuburan cina), Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, terjadi peristiwa tawuran antar kelompok remaja The Legend dan Lapendos;
- Bahwa Anak berada di kelompok Lapendos sedangkan Anak Korban bergabung di kelompok The Legend;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB Anak bersama-sama dengan Saksi MTH, Saksi MBJT, Saudara AA, Saudara M (DPO), Saudara A (DPO) dan teman-teman lain dari kelompok “Lapendos (laki-laki penuh dosa)” sedang berkumpul di Komplek Yuka Kota Palembang. Saat berkumpul, kelompok dari “The Legend” menghubungi kelompok Lapendos untuk mengajak melakukan tawuran di Kuburan China Jalan Mr. Sudarman Ganda Subrata, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Dikarenakan merasa tertantang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 10837 K/Pid.Sus/2025



kemudian Anak bersama-sama dengan teman-temannya menyetujui ajakan tersebut dan lalu menghubungi kelompok lain yaitu “Juragan 04” untuk membantu tawuran nanti;

- Bahwa Anak bersama-sama dengan teman-temannya pergi menuju gudang bekas dekat tempat berkumpul tadi dengan tujuan untuk mengambil beberapa senjata tajam untuk dibawa saat tawuran nanti;
- Bahwa saat itu Saksi MTH mengambil 1 (satu) bilah celurit sepanjang $\pm$ 1 (satu) meter, Anak mengambil 1 (satu) bilah satu corbek sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, Saksi MBJT mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dan Saudara Marsel (DPO) menggunakan celurit sepanjang 1 (satu) meter. Setelah itu Anak dan teman-teman lainnya pergi menuju tempat yang sebelumnya sudah ditetapkan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.50 WIB Anak dan teman-temannya sampai di Kuburan China Jalan Mr. Sudarman Ganda Subrata, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, lalu sekira pukul 04.00 WIB kelompok “Juragan 04” datang kemudian kelompok Anak langsung menyerang kelompok “The Legend” yang sebelumnya sudah siap untuk melakukan tawuran. Kemudian Anak dengan teman-temannya bersama-sama saling melukai pihak lawan, dikarenakan kelompok “The Legend” kalah, maka Saksi MTH melihat Anak Korban ketakutan dan hendak melarikan diri, namun saat akan pergi menggunakan sepeda motor dari tempat tawuran, Anak Korban berhasil dihentikan oleh Saksi MTH dengan cara melukai punggung bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, lalu disusul oleh Saudara M (DPO) yang ikut melukai kepala bagian belakang sebelah kiri Anak Korban menggunakan senjata tajam jenis cocor bebek warna ungu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak ikut melukai kepala bagian belakang sebelah kanan Anak Korban menggunakan senjata tajam jenis cocor bebek bergagang warna putih dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 10837 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Anak Korban sudah tidak berdaya lagi, maka Anak bersama-sama dengan Saksi MTH, Saksi MBJT, Saudara AA, Saudara M (DPO), Saudara A (DPO) dan teman-teman lain pergi melarikan diri melihat Anak Korban terluka parah rekan-rekan dari kelompok "The Legend" langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Hermina Palembang terdekat dengan lokasi untuk melakukan pertolongan, namun sekira pukul 04.35 WIB, saat sampai di Rumah Sakit Hermina Palembang nyawa Anak Korban sudah tidak ada dan dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 005/VER/MR/RSHPLBG/III/2025 tanggal 28 Februari 2025 dari Rumah Sakit Hermina Palembang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Anak laki-laki berusia lima belas tahun ditemukan luka terbuka di tempurung belakang kepala, kening kanan, batang hidung, bahu kanan, punggung bawah kiri, sudut mala kanan dan luka lecet dijempol kaki kanan dan jari kedua kaki akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan kematian;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak selain harus proporsional dengan kesalahan Anak yang melakukan tindak pidana berat yaitu menghilangkan nyawa Anak Korban, juga harus diupayakan tercapai pemulihan keadaan atau *restorative* bagi keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa antara keluarga Anak dan Anak Korban telah berdamai dengan memberikan sejumlah uang kepada keluarga Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah memaafkan dan sudah menganggap Anak sebagai Anak sendiri sehingga telah tercapai *restorative* dimana harmoni antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban telah pulih sebagaimana keadaan sebelum tindak pidana terjadi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang merekomendasikan agar

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 10837 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang sehingga karenanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah secara menyeluruh mempertimbangkan aspek proporsional kesalahan Anak, *restorative justice* yang tercapai, kepentingan terbaik bagi Anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah patut dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**ANAK** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **2 Oktober 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta **Risca**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 10837 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fajarwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198622001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 10837 K/Pid.Sus/2025